Doctrine

TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/07/2012, n. 6528

TAR Ordinanza collegiale 18 aprile 2011 > TAR Ordinanza collegiale 3 ottobre 2011 > TAR Ordinanza collegiale 14 marzo 2012 > **TAR Sentenza 17 luglio 2012** > CS Accoglimento Sentenza 23 luglio 2018 > CS Ordinanza collegiale 22 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/07/2012, n. 6528

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 6528

Data del deposito : 17 luglio 2012

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

N. 06528/2012 REG.PROV.COLL.

N. 12257/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12257 del 2006, proposto da:
ER AL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Placidi e Massimo Cirilli, con domicilio eletto presso Armando Placidi in Roma, v.le Castrense, 7;

contro

Comune di Palestrina, in persona del Sindaco *pro tempore* , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale in data 6.10.2006 del responsabile APO del Dipartimento Tecnico del Comune di Palestrina, con il quale è stata respinta domanda di condono edilizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stata respinta domanda di sanatoria edilizia presentata dal sig. AL ER in data 6.7.2004, ritenendosi le opere oggetto della richiesta non ultimate al 31.3.2003, termine finale per gli immobili ammessi alla proceduta di sanatoria.

Il sig. ER contesta il difetto di istruttoria e l'erroneità del presupposto.

Il Comune di Palestrina, chiamato in causa, non si è costituito.

Con ordinanze della Sezione 18.4.2011 n. 3354, 3.10.2011 n. 7661 e 14.3.2012 n. 2516 sono stati richiesti incombenti documentali, esibiti agli atti di causa.

Il ricorso è passato in decisione all'udienza del 21 giugno 2012.

La domanda giudiziale merita accoglimento.

Il Comune di Palestrina ha esibito, a prova dell'assunto, alcune fotografie aeree e satellitari, insieme a copia del foglio catastale 22, nel quale è segnata la particella oggetto della verifica.

La documentazione prodotta mostra che l'accertamento è stato condotto erroneamente sulla particella n. 324 del foglio catastale 22, risultata priva di costruzioni al 31.3.2003 (cfr. nota n. prot. 4460/2012 del responsabile APO dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Palestrina). Invece la particella interessata dalla costruzione oggetto della domanda di condono è la n. 142 (cfr. domanda di sanatoria edilizia e preambolo del provvedimento impugnato).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Palestrina a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)